



ARRETE N° 21-0505/MCLU/P-ADIAK/S-AM

accordant à Monsieur N'DJOLE KOUAME KOUAME MARTIAL, la Concession Définitive du lot n° 266 de l'îlot n° 36, d'une superficie de 608 m², du lotissement « ANACARDIERS », Commune d'Assinie Mafia objet du Titre Foncier n° 2273 de la Circonscription Foncière d'ASSINIE.

LE PREFET DU DEPARTEMENT D'ADIAKE

- Vu le Décret-loi du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ;
- Vu la Loi n° 61-84 du 10 avril 1961 relative au fonctionnement des Départements, Préfectures et Sous-préfectures ;
- Vu la Loi n° 62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d'urbanisme ;
- Vu la Loi n° 71-340 du 12 juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
- Vu la Loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 portant statut du Corps Préfectoral et les Décrets subséquents ;
- Vu la Loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration du Territoire ;
- Vu l'Ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013, fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ;
- Vu le Décret n° 71-341 du 12 juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi n° 71-340 du 12 juillet 1971, réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété ;
- Vu le Décret n° 74-265 du 19 juin 1974, portant délégation des pouvoirs des Ministres aux Préfets ;
- Vu le Décret n° 97-16 du 15 janvier 1997, portant création du Département d'ADIAKE ;
- Vu le Décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 relatif aux modalités d'application de l'Ordonnance fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ;
- Vu le Décret n° 2019-755 du 18 septembre 2019 portant attributions des membres du Gouvernement ;
- Vu le Décret n° 2019-1009 du 04 décembre 2019 portant organisation du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ;
- Vu le Décret n° 2019-1110 du 18 décembre 2019 portant nomination dans les fonctions de Préfets de Département ;
- Vu le Décret n° 2021-181 du 06 avril 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu l'Arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936 modifié par l'Arrêté n° 83 du 31 janvier 1938, réglementant l'aliénation des terrains domaniaux ;
- Vu la demande de l'intéressé du 16/09/2016 sollicitant un Arrêté de Concession Définitive, enregistrée au Service du Guichet Unique du Foncier et de l'Habitat d'ADIAKE sous le n° ACD-ATT 041313 du 16/09/2016 ;
- Vu l'attestation domaniale n° 17-589/MCLAU/DR-ABSO/KAM du 17/03/2017, délivrée à Monsieur N'DJOLE KOUAME KOUAME MARTIAL sur le lot n° 266 de l'îlot n° 36 du lotissement « ANACARDIERS », Commune d'Assinie Mafia ;
- Vu la Carte Nationale d'Identité de Monsieur N'DJOLE KOUAME KOUAME MARTIAL, délivré(e) le 08/07/2009 sous le n° C 0030 1380 38 à ABIDJAN ;
- Vu le procès-verbal du 14/06/1977 de la commission de fixation des prix de cession des terrains du lotissement « ANACARDIERS », Commune d'Assinie Mafia ;
- Vu le plan du Titre Foncier n° 2273 de la Circonscription Foncière d'ASSINIE délivré le 01/03/2021 par le Géomètre Assermenté du Cadastre ;

Sur proposition du Chef Secteur de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme d'Assinie Mafia.



A R R E T E

Article 1^{er} : Il est concédé à titre définitif à Monsieur N'DJOLE KOUAME KOUAME MARTIAL la propriété du lot numéro DEUX CENT SOIXANTE SIX (266) de l'îlot numéro TRENTE SIX (36) du lotissement « ANACARDIERS », Commune d'Assinie Mafia, d'une superficie de SIX CENT HUIT (608) mètres carrés, immatriculé au nom de l'Etat sous le numéro DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE TREIZE (2273) de la Circonscription Foncière d'ASSINIE.

Article 2 : La Concession Définitive, objet du Titre Foncier n° 2273 d'ASSINIE, accordée à Monsieur N'DJOLE KOUAME KOUAME MARTIAL suivant Arrêté n° **21-0505/MCLU/P-ADIAK/S-AM**, est frappée, à compter de la date de signature, des clauses restrictives suivantes :

1°) commencer les travaux de construction dans un délai de (12) mois ;

2°) réaliser entièrement la mise en valeur du terrain en cause par l'édification de bâtiments en matériaux définitifs à usage d'habitation dans un délai de cinq (05) ans.

L'édification des bâtiments sur le terrain concerné est subordonnée à l'obtention d'un Permis de Construire délivré dans les conditions fixées par la Loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 modifiant et complétant la Loi n° 65-248 du 04 août 1965 et le Décret n° 92-398 du 01 juillet 1992 portant réglementation du Permis de Construire.

Article 3 : La propriété du lot n° 266 de l'îlot n° 36 du lotissement « ANACARDIERS », Commune d'Assinie Mafia, est accordée moyennant un prix de **TRENTE NEUF MILLE CINQ CENT VINGT (39520) Francs CFA**, sur la base de **SOIXANTE CINQ (65) Francs CFA** le mètre carré.

Article 4 : Le concessionnaire s'acquittera des frais d'immatriculation et de la taxe de la publicité foncière sur la base de la valeur vénale du terrain avant le retrait du présent Arrêté.

Article 5 : Dans le cas de reprise amiable ou forcée de tout ou partie du terrain pour cause d'utilité publique, défaut de mise en valeur ou insuffisance de mise en valeur, la valeur de celui-ci sera calculée sur la base des versements effectués au jour de la reprise.

Cette disposition au droit de concession sera inscrite au **tableau B de la Section III du Titre Foncier** et de sa copie.

Article 6 Le Chef Secteur de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme d'Assinie, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam et le Chef de Service du Cadastre de Grand-Bassam sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République de Côte d'Ivoire et communiqué partout où besoin sera. /-

Fait à Adiaké, le **22 JUL 2021**

Ampliations :

Cabinet MCLU	1
JORCI	1
Préfecture d'Adiaké	1
MCLU Assinie	2
C.P.F.H de Grand-bassam	1
Cadastre de Grand-bassam	1
Intéressé(e)	1
Dossier	1



TRAZIE GERALDO LUCIE
Préfet de Département